



جامعة المستقبل

كلية الشريعة والقانون

قسم الفقه وأصوله

بحث مقدم لاستكمال الوحدات المطلوبة للتخرج بعنوان:

البيوع المنهي عنها بسبب الربا والغرر

اسم الباحثة: آمنة عبدالله حسين

الرقم الجامعي: ٣٧٤٥٦

المشرف: أستاذ أحمد محمود عبده

العام: ٢٠٢٠م \ ١٤٤١هـ


بسم الله الرحمن الرحيم

الاستهلال

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ الأعراف: ١٥٧

الإهداء

أهدي هذا العمل إلى من حصد الأشواك عن دربي

ليمهد طريق العلم لي والدي العزيز .....

إلى من أرضعتني الحب والحنان

وبلسم الشفاء والدتي الحبيبة .....

إلى القلوب الرقيقة والنفوس البريئة إخوتي.....

إلى من جمعني بهم منبر العلم والصداقة

زملائي وزميلاتي الذين أكن لهم أسمى عبارات المحبة.....

إلى جميع أساتدي الذين رافقوني طوال مشواري الدرسي.....

الشكر والتقدير

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أشكر الله سبحانه وتعالى على فضله بأن يسر لي إنجاز هذا العمل فله الحمد أولا وآخرا.

ثم أشكر على من ساعدني بإتمام هذا البحث وزودني بالمعلومات اللازمة فلهم مني جزيل الشكر والتقدير وأخص بالذكر أمي وأبي الذين أشعلوا لي أول شمعة ،إلى عبق طفولتي ،إلى دفء حياتي وأريح شبابي فجزاكم الله عني خير الجزاء

وكما أشكر أولئك الذين مهدوا لي طريق العلم والنجاح وأخص بجزيل الشكر والتقدير إلى الأستاذالمشرف "أحمد" على ما قدمه لي من التوجيهات ومعلومات قيمة ساهمت في إثراء موضوع دراستي في جوانبها المختلفة.

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أعضاء هيئة التدريس وأقول لهم ستبقون في ذاكرتي ،وأمام ناظري .

ولا أنسى كفيلي "أبا مشعل" وأقول له،"جزاك الله عني خير الجزاء لكفالتك إياي التي أعنتني بعد الله عز وجل في تحقيق آمالي وطموحاتي .

ملخص البحث

الحمد لله رب العالمين ،والصلاة والسلام على من لانبي بعده، وبعد.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على البيوع المنهية بسبب الربا والغرر ؛ لتعلقها بمعاملات الناس وتداول المنافع فيما بينهم، وإظهار يسر الشريعة ومراعاتها لمصالح الناس.

ويعرض هذا البحث الموسم بالبيوع المنهي عنها بسبب الربا والغرر في الفقه الإسلامي من حيث التعريف لكل نوع من هذه البيوع والأدلة الدالة على حرمتهم مع ذكر أقوال العلماء في المسائل المختلف فيها وبيان سبب الخلاف مع ذكر الراجح من الأقوال .

فقد تناولتُ في المبحث الأول بذكر ماتهي بسبب الغرر مع ذكر الأمثال ومايندرج تحته من المسائل ،كما تناولت بيوع المنهي عنها بسبب الربا في المبحث الثاني مع بيان صور هذه البيوع وأقوال العلماء فيما أختلف فيه .

وتوصلت الباحثة إلى نتائج مهمة منها

١- البيوع المنهية عنها بسبب الربا أو الغرر كثيرة ومتنوعة فتحتاج إلى دراسة وتعمق.
٢- يجب على التاجر المسلم معرفة هذه الأحكام ليكتسب الحلال، له ولمن يعول عليه.
٣- أن كسب الحلال والابتعاد عن الحرام مطلب شرعي لكل مسلم، والربا والغرر محرم شرعا.
٤- أن من أنواع خيانة المسلم لأخية بيع ما يغرّه به.

وتوصى الباحثة ضمن ما توصيها إلى دراسة ومعرفة هذه الاحكام بتعمق، وعقد دورات علمية لتدريب الباعة وتحويلها إلى عمليتطبق في أسواق المسلمين كي لا يقع المسلم في كسب الحرام،.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.

فقد رفع الإسلام شأن المال إلى درجة عالية في هذه الدنيا ، حتى اعتبره إحدى الضرورات الخمس التي لا تقوم الحياة إلابها بل لا يصلح الدين والدنيا إلا مع سلامتها والمحافظة عليها، وهي:الما ل ،والنفس ،والعقل ، والنسل،والدين .وقد جعله سبحانه وتعالى زينة الحياة الدنيا بل قدمه على البنين قال تعالى:﴿ ٱلۡمَالُ وَٱلۡبَنُونَ زِينَةُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ ﴾[1] كما جعله_جلّ شأنه _الوسيلة التي يعتمد عليها في المعاش والعمران .

لذلك كله _وغيره_ أمر سبحانه بالمحافظة عليه حتى يؤدي الوظيفة التي أنيطت به، وشرع العقوبة الرادعة لمن يعتدي عليه وياخذه من غير حله .

من هنا وجب على كل مسلم أن يتعرف على الطرق التي يكتسب منها ماله أمن حلال هي ؟ أم من حرام ؟ كما يجب على ولاة الأمر من المسلمين أن ييسروا على المسلمين الوسائل الطيبة التي يرزقون منها في معايشهم ويلتمسون منها مكاسبهم وذلك من خلال واجب الأمانة التي علقها الله في أعناقهم وحسن الرعاية التي سيسألهم عنها يوم القيامة .

---

[1] سورة الكهف آية ٤٥

سبب اختيار البحث

أولاً: إنماء معرفتي والإزدياد من العلم وجمع مادونه العلماء السابقون من المسائل المتفرقة في بحث واحد.

ثانياً: توضيح ضوابط الشرعية للبيوع المنهية عنها بسبب الربا والغرر.

ثالثاً: بيان أحكام هذه البيوع من حيث الصحة والفساد والحل والحرام .

رابعاً : تحذير المسلمين من الوقوع في الحرام .

مشكلة البحث

تكمن هذه الدراسة في الأمور الآتية :

أولاً: جهل كثير من التجار عن البيوع المنهية عنها بسبب الربا والغرر.

ثانيا: وقوع كثير من الباعة في الكسب الحرام بسبب ذلك.

أهمية البحث

وتظهر أهمية هذا البحث في الجوانب التالية:

أولاً: كونه يتعلق بمعاملات الناس وتداول المنافع فيما بينهم وحاجة المجتمع إلى ذلك .

ثانياً: خطورة الكسب الحرام ، وأنه يجب على المسلم معرفة الحرام خشية الوقوع فيه .

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى مايلي :

أولاً : التعرف على البيوع المنهية عنها وسبب النهي .

ثانياً: إظهار يسر الشريعة ومرا عاتها لمصالح البشر.

ثالثاً : إبراز أهمية الموضوع لتعلقه بمعاملة الناس وتداول المنافع فيما بينهم .

أسئلة البحث

يحا ول هذا البحث أن يجيب عن بعض الأسئلة أهمها مايلي.

ماهي البيوع المنهي عنها ؟ وما سبب هذا النهي ؟

ما المصلحة الشرعية في تحريم هذه البيوع ؟

ما هي الأحكام المتعلقة بهذه البيوع ؟

حدود البحث

تنحصرحدود هذا البحث في البيوع المنهية عنها بسب الغرر والربا"دراسة فقهية مقارنة"

منهج البحث

يستخدم الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي مستخدما آليه الإستقراء والإستنباط .

وسأسلك في هذا البحث مايلي :

الإقتصار على المذاهب الفقهية الأربعة

عزو الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر رقم الآية

أخرج الأحاديث النبوية

أقوم بذكر الأقوال مع عزو كل قول إلى قائله

أقوم بعمل فهارس للبحث تشمل :

فهرس الآيات

فهرس الأحاديث

فهرس الأعلام

فهرس المصادر والمراجع

هيكل البحث

يتكون هذا البحث من مقدمة، ومبحثان ،وخاتمة وذلك على النحو التالي :

المبحث الأول: البيوع المنهي عنها بسبب الغرر وفيه تسعة مطالب

المطلب الأول: بيع التمر قبل بدو صلاحها وفيه ثلاثة مسائل

المسألة الأولى : معنى بدو الصلاح

المسألة الثاني :حكم بيع التمر قبل بدو صلاحها

المسألة الثالثة: هل يشترط لصحة بيع التمر بدو صلاح كله؟

المطلب الثاني : بيع الجنين وهو في بطن أمه

المطلب الثالث : بيع السنين

المطلب الرابع :بيع السمك في الماء

المطلب الخامس : بيع العبد الآبق

المطلب السادس :بيع اللبن في الضرع

المطلب السابع :بيع الصوف وهو على الظهر

المطلب الثامن :بيع السمن في اللبن

المطلب التاسع :بيع الثنيا

المبحث الثاني : البيوع المنهي عنها بسبب الربا وفيه إحدى عشرة مطلبا

المطلب الأول :بيع العينة

المطلب الثاني :بيع المزابنة

المطلب الثالث : بيع المحاقلة

المطلب الرابع :بيع العرايا

المطلب الخامس : بيع العربون

المطلب السادس :النهي عن البيع حتى يجري فيه الساعان

المطلب السابع: بيع اللحوم وفيه خمس مسائل

المسألة الأولى : بيع اللحم بالحيوان

المسألة الثانية :اللحم كله جنس واحد

المسألة الثالثة :بيع الحيوان بحيوان من جنسه

المسألة الرابعة :بيع لحم الحيوان من غير جنسه

المسألة الخامسة : بيع اللحم بحيوان غير مأكول

المطلب الثامن : بيع الرطب بتمر

المطلب التاسع :بيع وسلف

المطلب العاشر: بيع الكالىء بالكالىء

المطلب الحادى عشرة : بيع وشرط

الخاتمة وتشمل على:

النتائج والتوصيات .

المبحث الأول: البيوع المنهي عنها بسبب الغرر

إن الشريعة الاسلامية تحرص على النزاهة في المعاملات بين الناس، وتنهي كل ما يسبب الغش والخيانة أو الخديعة، ومن ذلك بيوع الغرر والتي تؤدي إلى افساد الأخوة والمحبة بين المسلمين، وتنشر الضغينة والعداوة والبغضاء والحسد بينهم، وتكون بوابة لأكل مال المسلم بالباطل

وفي هذا المبحث نتناول تسعة مطالب لبيان تلك المعاملات المحرمة.

المطلب الأول : بيع الثمر قبل أن يبدوا صلاحها

قد نهى الشارع الحكيم عن بيع التمر قبل بدو صلاحه وورد النهي عن النبي صلى الله عليه بقول :" لاتبيعواالثمر حتى يبدوا صلاحه[١] ".

واختلف أهل العلم بالمعنى المراد به وحكم البيع قبل بدو صلاحه وفي هذا المطلب نبين ذلك.

المسألة الأولى: معنى بدو الصلاح

فسر الفقهاء بدو الصلاح بمعان شتى:

فالحنفية قالوا في تفسيره: أن تؤمن العاهة والفساد، وإن كان بعضهم –كالكرلاني – فسره بأن تصلح الثمرة لتناول بني آدم، وعلف الدواب ([٢]) .

١– المسندالصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمسلمبنالحجاجأبوالحسنالقشيريالنيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ، تحمدفؤادعبدالباقي، دارإحياءالتراثالعربي – بيروت، كتاب البيوع، بابالنهيعنبيعالثمارقبلبدوصلاحهابغيرشرطالقطع، ٣/ ١١٦٦، رقم الحديث ٥٢

([٢]) البناية شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتاني الحنفي بدر الدين العيني ،الناشر : دار الكتب العلمية طبعة الأولى ١٤٢٠ ، ٨\٣٧.

والمالكية فسروه تفسيرا مختلفا نسبيا: فهو في التمر: أن يحمر ويصفر ويزهو، وفي العنب: أن يسود وتبدو الحلاوة فيه، وفي غيرهما من الثمار: حصول الحلاوة، ([1]) وفي الخس والعصفر: أن ينتفع بهما، وفي سائر البقول: أن تطيب للأكل، وفي الزرع والحب: أن ييبس ويشتد ([2]).

ومذهب الشافعي أن بدو الصلاح يختلف باختلاف الأجناس، فبدو الصلاح في النخل بالاحمرار والاصفرار، وفي الكرم بالتموه إلى الحمرة أو السواد ([3]) استدلالا بما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما تزهي، قال حتى تحمر أو تصفر.([4])

وفسر الحنابلة بدو الصلاح إن كانت ثمرة نخل، فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة. وإن كانت ثمرة كرم فصلاحها أن تتموه، وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيها النضج ، وما كان من الثمرة يتغير لونه عند صلاحه، كثمرة النخل، والعنب الأسود، والإجاص، فبدو صلاحه بذلك. وإن كان العنب أبيض، فصلاحه بتموهه؛ وهو أن يبدو فيه الماء الحلو، ويلين، ويصفر لونه. وإن كان مما لا يتلون، كالتفاح ونحوه، فبأن يحلو، أو يطيب.

([1]) القوانين الفقهية لأبي قاسم محمد بن أحمد بن عبد الله إبن جزي الكلبي الغرناطي ١\ ١٧٣.

([2]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لشمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ، الناشر : دار الفكرة . ٣\١٧٨.

([3]) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري . الناشر : دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ

([4]) صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه البخاري ،كتاب البيوع ، باب بيع الثمار قبل أن يبدوا صلاحه ٤\٣٩٨ . الناشر دار الفكر

المسألة الثانية: حكم بيع التمر قبل بدو صلاحها

ذهب جمهور الفقهاء على أنّ بيع التمر قبل بدو صلاحه غير جائز ولا صحيح.

قال ابن منذر([١]) : أجمع أهل العلم على القول بجملة حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عايه وسلم قال: " أرايت إذا منع الله الثمرة ، بم ياخذ أحدكم مال أخيه ؟ "([٢]) ومع ذلك فقد فصّلوا فيه القول تبعاً لتقييد العقد بشرط وإطلاقه ولا يخلوا بيع الثمرة من هذه الأحوال :

الأولى: أن يبيعها قبل الظهور والبروز ، أي قبل إنفراك الزهر عنها وإنعقادها ثمرة ، فهذا البيع لايصح إتفاقاً .

الثانية : أن يبيعها بعد الظهور ، قبل بدو الصلاح ، بشرط التّرك والتّبقية على الشجر حتى تنضج ، فلا يصح هذا البيع إجماعاً ، لإنه شرط لايقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير .أو هو صفقة في صفقة أوإعارة وإجارة في بيع .

الثالثة : أن يبيعها بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال ، فهذا البيع صحيح بالإجماع ولاخلاف في جوازه ([٣])، وعلله الحنابلة بأنّ المنع من البيع قبل بدو الصلاح إنما كان

([١]) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر. نيسابوري. من كبار الفقهاء المجتهدين ، ولد سنة ٢٣٤ وتوفي ٣١٩

[٢]) أخرجه البخاري ٤\٣٩٨

[٣]) فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني ٥\٤٨٨ ، الناشر : دار ابن كثير ، دار الكلم الطيب ، دمشق بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ

خوفاًمن تلف الثمرة ، وحدوث العاهة عليها قبل أخذها بدليل حديث أنس ([1])، قول النبي صلى الله عليه وسلم :(أرايت إذامنع الله الثمرة ،ثم يأخذ أحدكم مال أخيه؟)([2])وهذامأمون فيما يقطع ، فصح بيعه كما لو بدا صلاحه.

قالوا: والإجماع على صحة البيع في هذه الحال، مخصص لعموم المنع في مفهوم الحديث السابق. وفارق ما بعد بدو الصلاح، لأمن العاهة فيه غالبا، بخلاف ما قبل بدو الصلاح، وبهذا الفارق يشعر الحديث الوارد في وضع الجوائح([3])، وهو: لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة – أي آفة أهلكت الثمرة – فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق .

غير أن الفقهاء قيدوا هذا الحكم، وهو جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال، بقيود بعضها متفق عليه، وبعضها انفرد به فريق من الفقهاء، اشير إليها فيما يلي:

الشرط الأول : أن يكون الثمرة منتفعا به :

أ – فالحنفية – في الأصح من مذهبهم – وكذا المالكية على إطلاق الانتفاع به، وصرح الحنفية بشمول الانتفاع لما هو في الحال أو في الزمان الثاني، وهو المآل، أو في ثاني الحال – كما يعبرون. فمثل

---

[1]) هو أنس بن مالك بن النضير النجاري الخزرجي الأنصاري صاحب رسوا الله صلى الله عليه وسلم وخادمه ، وكان آخر من مات من الصحابة

[2]) أخرجه البخاري ٣٩٨\٤

[3]) حديث(لو بعت من أخيك ثمرة ...) صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج ابو الحسن القشيري النيسابوري ،١١٩٠\٣ ،الناشر دار احياء التراث العربي ــبيروت ، وحققه محمد فؤاد عبد الباقي.[3](

القصيل ([1])وان والحصرم مما يجوز بيعه ،لإنتفاع الحيوان وإنتفاع الإنسان به ([2])

ب – والشافعية والحنابلة، قيدوا الجواز بالانتفاع به في الحال، وزاد الشافعية تقييد المنفعة بأن تكون مقصودة لغرض صحيح، وإن لم يكن بالوجه الذي يراد بالانتفاع به منه كما في الحصرم([3])، بخلاف الكمثرى([4]) ؛ لأن قطعه في الحال إضاعة مال – كما علله المالكية – وبخلاف ثمرة الجوز([5])،

[1]) وهو الفصفصة التي يعلف بها الحي

[2]) القوانين الفقهية لأبي القاسم محمد بن احمد بن محمد بن عبد الله الكلبي الفرناطي ،١٧٦

[3]) ثمر لم ينضج ويطلق كثيراً على العنب غير الناضج (معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عبد الحميد عمر ١\٥٠٧ ، الناشر : عالم الكتب ، الطبعة الأولى)

[4]) شجرة مثمرة من الفصيلة الوردية ويسمى في بعض البلدان " الإجاص " ويطلق الكلمة أيضاً على ثمر لك الشجر (معجم اللغة العربية المعاصرة باب ٤٤٠٢ ك م ث ر ٣\ ١٩٥٧

[5]) جنس أشجار كبيرة دائمة من فصيلة الجوزيَّات ثماره غنية بالمادّة الدُّهنيّة وتستعمل في الأطعمة والحلويّات، وخشبه جميل المنظر يشيع استعماله في صنع الأثاث "من أراد أكل الجَوْزَة لزمه كسر قشرتها".(معجم اللغة العربية المعاصرة ١\٤٢١)

وزرع الترمس[١]، فإنه لا يصح بيعه بالشرط المذكور نفسه، لعدم النفع بالمبيع – كما علله الحنابلة ([٢]) .

الشرط الثاني : أن يحتاج إليه المتبايعان أو أحدهما

الشرط الثالث :أن لايكثر ذلك بين الناس ، ولا يتمالؤوا عليه .

وهذان الشرطان نصّ عليهما المالكية ، وهو أن يكون ما بيع قبل بدو صلاحه مشاعاً، بأن يشتري نصف الثمرة قبل بدو صلاحها مشاعاً بشرط القطع ، وذلك بأنه لايمكنه قطع ما يملكه إلا بقطع مالا يملكه ، وليس له ذلك ([٣])

وقد أجاز الفقهاء أيضا، إضافة إلى هذه الصورة الجائزة، وهي بيع ما لم يبد صلاحه بشرط القطع في الحال، هذه الصور:

(١) أن يبيع الثمرة التي لم يبد صلاحها مع الشجر، أو الزرع الأخضر مع الأرض، ولا يختلف فيها الفقهاء؛ لأن الثمر فيها والزرع تابعان للشجر والأرض، اللذان لا تعرض لهما عاهة، كما يقول الشافعية.

---

[١]) ترمس: التُّرمُسُ: شجر له حبٌّ مُضَلَّع مُحزّز، وبه سُمِّي الجُمان «٤٣٩» : ترامس. والمترس الخَلْق: الموثق المضبر. التُّرمُسة: الحُفرة[يقال] : حفر فلانٌ تُرْمُسَةً تَحْتَ الأَرْض.(كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري ، ٧\٣٤١ ، الناشر : دار مكتبة الهلال .

[٢]) شرح المنهج وحاشية الجمل عليه ٢٠١ ، ٢٠٢(

[٣]) كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن ابن ادريس البهوتي الحنبلي ، ٣\٢٨٢ . الناشر : دار الكتب العلمية .

(٢) أن يبيع الثمرة لمالك الأصل وهو الشجر، أو يبيع الزرع لمالك الأرض، لأنه إذا بيع مع أصل دخل تبعا في البيع، فلم يضع احتمال الغرر فيه، كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع الشاة.

نص على هذه الصورة الحنابلة، كما نص على الأولى الجميع، وزاد المالكية الصورة التالية:

(٣) أن يبيع الأصل، وهو الشجر أو الأرض، ثم بعد ذلك بفترة ما، قربت أو بعدت، وقبل خروجهما من يد المشتري، يلحق الثمر أو الزرع بالأصل المبيع قبله ([1]).

الرابعة : أن يبيعها بعد بدو الصلاح – على الخلاف في تفسيره: بظهور النضج والحلاوة والتموه ونحوها عند الجمهور. وبأمن العاهة والفساد عند الحنفية ولا خلاف في جواز البيع في هذه الحال كما هو نص إبن الهمام ([2]) ، ومفهوم الحديث أيضا عند من يقول بالمفهوم.

الخامسة: أن يبيع التمرة قبل بدو الصلاح مطلقاً ، فلا يشترط قطعاً ولاتبقية . وهذه الصورة محل خلاف بين الفقهاء .

---

[1]) رد المختار على الدر المختار ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي٤\٣٨ ، الناشر: دار الفكر(

[2]) هو محمد عبد الواحد بن عبد الحميد، كمال الدين، الشهير بابن الهمام. إمام من فقهاء الحنفية، مفسر حافظ متكلم. كان أبوه قاضيا بسيواس في تركيا، ثم ولي القضاء بالإسكندرية فولد ابنه محمد ونشأ فيها. وأقام بالقاهرة. كان معظما عند أرباب الدولة. اشتهر بكتابه القيم ((فتح القدير)) وهو حاشية على الهداية.ولد ٧٩٠ زتوفي ٨٦١هـ

فعند الشافعية والحنابلة، والقول المعتمد عند المالكية – وإن صرح ابن جزي بأن فيه قولين – أن بيعها كذلك باطل: لإطلاق النهي في الحديث المذكور عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ ولأن العاهة تسرع إليه حينئذ، لضعفه، فيفوت بتلفه الثمن، من غير مقابل([1]).

وفصّل الحنفية القول في هذه المسألة فقرروا أنه :

إن كان الثمر بحال لا ينتفع به في الأكل ولا في علف الدواب، ففيه خلاف بين المشايخ: قيل: لا يجوز، ونسبه قاضيخان ([2]) لعامة مشايخ الحنفية للنهي، ولأن البيع يختص بمال متقوم، والثمر قبل بدو الصلاح ليس كذلك.

والصحيح أنّه يجوز ؛ لإنه مال منتفع به في ثاني الحال إن لم يكن منتفعاً به في الحال وإن كان بحيث ينتفع به، ولو علفا للدواب، فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب، إذا باع بشرط القطع، أو مطلقا .([3])

السادسة : إذا إشترى الثمرة وقد بدى صلاحها ونضجها ، ولم يتناه عظمها وشرط الترك والتبقية إلى أن يتناهى عظمها :

(أ) فذهب الجمهور جواز البيع في هذه الصورة ؛ لأنّ الحديث نهى عن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها، ففهموه إباحة بيعها بعد بدّو صلاحها

---

[1])- الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ١٧٧\٣

[2]) هو محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، أبو القاسم. من أهل غرناطة بالأندلس. سمع ابن الشاط وغيره. وأخذ عنه لسان الدين بن الخطيب وغيره فقيه وأصولي مالكي ومشارك في بعض العلوم. ولد عام :٦٩٣ وتوفي ٧٤١ هـ.

[3]) فتح القدير ٤٨٩\٥

ولأنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وتأمن العاهة ؛ وتعليله بأمن العاهة يدل على التبقية ،لأنّ ما يقطع في الحال لايخاف العاهة عليه وإذا بدا الصلاح فقد أمنت العاهة، فيجب أن يجوز بيعه مبقّى لزوال علة المنع .

والحنفية قرروا مفصلين في هذه المسألة :

إذاشرط التّرك ولم يتناه العظم والنضج ،فقد شرط فيه الجزء المعدوم وإذا شرط الترك، وقد تناهى عظمها، فكذلك الحكم عند أبي حنيفة ([١]) وأبي يوسف ([٢]) ، وهو أنه يفسد العقد أيضا، وهو القياس، لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وهو شغل ملك غيره، ولأحد المتعاقدين فيه منفعة، ومثله يفسد العقد، وهذا لأنه يحصل في المبيع زيادة جودة وطراوة، وللمشتري فيه نفع وأما محمد بن الحسن ([٣]) فقد استحسن في هذه الصورة، وقال كما قال الأئمة الثلاثة: لا يفسد العقد، لتعارف الناس ذلك، بخلاف ما إذا لم يتناه عظمها، لأنه شرط في الجزء المعدوم.([١])

---

[١]) هو النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز. ينتسب إلى تيم بالولاء. الفقيه المجتهد المحقق الإمام، أحد أئمة المذاهب الأربعة، قيل: أصله من أبناء فارس، ولد سنة ٨٠هـ وتوفي ١٥٠ نشأ بالكوفة كان يبيع الخز ويطلب العلم؛ ثم انقطع للدرس والإفتاء.

[٢]) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب. القاضي الإمام. من ولد سعد بن حبتة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ الفقه عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وهو المقدم من أصحابه جميعا.توفي سنة ١٨١ هـ.

[٣]) هو محمد بن الحسن بن فرقد. نسبته إلى بني شيبان بالولاء. أصله من (خرستا) من قرى دمشق، منها قدم أبوه العراق، فولد له محمد بواسط، ونشأ بالكوفة. إمام في الفقه والأصول، ثاني أصحاب أبي حنيفة بعد أبي يوسف. من المجتهدين المنتسبين.ولد سنة ١٣١هـ ومات ١٨٩هـ رحمه الله.

وإذا اشترى الثمرة مطلقا، فلم يشترط الترك ولا القطع، ولم يتناه عظمها، ثم تركها: فإن كان الترك بإذن مجرد من البائع، طاب له الفضل والأكل. وإن كان الترك بإذن في ضمن الإجارة، بأن استأجر الأشجار إلى وقت الإدراك، طاب له الفضل أيضا؛ لأن الإجارة باطلة، لعدم التعارف بين الناس على استئجار الأشجار، ولعدم حاجة المشتري إلى استئجار الأشجار، لأنه يمكنه شراء الثمار مع أصولها، والأصل في القياس بطلان الإجارة، وأجيزت شرعا للحاجة فيما فيه تعامل، ولا تعامل في إجارة الأشجار المجردة، فبقي الإذن.

أما لوتركها بغير إذنه فإنه يتصدق بما زاد في ذاته ، لحصوله بجهة محظورة ، وهي حصولها بقوة الأرض المغصوبة فيقوم ذلك قبل الإدراك وبعده ،ويتصدق بفضل مابينهما.

أما إذا إشترى الثمرة بعد ما تناهى عظمها وتركها، فإنّه لايلزمه أن يتصدق بشيء لأنّ هذا تغير حالة، لا تحقق زيادة

[1]) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي، ١٢\٤ ،الناشر: الطبعة الكبرى الأميرية ، الطبعة الأولى .

المسألةالثالثة:هل يشترط لصحة بيع التمر بدوّ صلاح كله؟

يمكن القول بوجه عام، أنه يكفي لصحة البيع بدو صلاح بعضه – وإن قل – لبيع كله، بشرط اتحاد العقد والجنس والبستان، والحمل عند بعض الفقهاء – كالشافعية – أو الجنس عند آخرين – كالمالكية – وإن شرط بعضهم خلافا لآخرين صلاح كله، فلا يجوز عنده إلا بيع ما بدا صلاحه ([1]) . وفي المسألة تفصيل أذكره فيما يلي:

أولا: إن كانت شجرة واحدة، وبدا الصلاح في بعض ثمرها، جاز بيع جميعها بذلك، قال ابن قدامة ([2]) ولا أعلم فيه اختلافا.

ثانيا: وإن بدا الصلاح في شجرة واحدة، فهل يجوز بيع سائر ما في البستان من ذلك النوع؟ فيه قولان:

الأول: مذهب الجمهور، ومنهم مالك([3]) والشافعي ([4])ومحمد بن الحسن، وهو الأظهر من مذهب الحنابلة: أنه يجوز بيع جميع الثمر من ذلك النوع.

---

١) تحفة المحتاج بشرح المنهاج، وحاشية الشرواني ٤ / ٤٦٧، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، الناشر : المكتبة التجارية الكبرى بمصر . وانظر : الدر المختار ورد المحتار ٤ / ٣٩

[2]) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. من أهل جماعيل من قرى نابلس بفلسطين. توفي سنة ٦٢٠ هـ

[3]) هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الأنصاري إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. أخذ العلم عن نافع مولى ابن عمر، والزهري، وربيعة الرأي، ونظرائهم. ولد سنة ٩٣هـ وتوفي ١٧٩هـ.

[4]) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع. من بني المطلب من قريش. أحد المذاهب الأربعة، وإليه ينتسب الشافعية. ولدسنة ١٥٠هـ وتوفي ٢٠٤هـ.

أدلة الجمهور:

(أ) أنه بدا الصلاح من نوعه من البستان الذي هو فيه، فجاز بيع جميعه، كالشجرة الواحدة

(ب) وأن اعتبار بدو الصلاح في جميعه يشق، ويؤدي إلى الاشتراك واختلاف الأيدي، فوجب أن يتبع الذي لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه.

والمالكية شرطوا في هذه الصورة، أن لا تكون النخلة باكورة، وهي التي تسبق بالزمن الطويل، بحيث لا يحصل معه تتابع الطيب، فإن كانت باكورة لم يجز بيع ثمار البستان بطيبها، ويجوز بيعها وحدها.([1])

الآخر: هو رواية عن الإمام أحمد([2]) (وهو المتبادر من كلام الحنفية، والمعتمد عند الشافعية) أنه لا يجوز إلا بيع ما بدا صلاحه.

لأن ما لم يبد صلاحه داخل في عموم النهي، ولأنه لم يبد صلاحه، فلم يجز بيعه من غير شرط القطع، فأشبه الجنس الآخر، وأشبه الجنس الذي في البستان الآخر([3])

في هذه الصورة أوجه الوجه الأول: لبعض أصحاب الشافعي، هو قول القاضي ([4]) من الحنابلة، أنه لا يتبعه، قرر ابن قدامة أنه الأولى، وذلك:

---

(١) المغني ٤ / ٢٠٥، ٢٠٦، كشاف القناع ٣ / ٢٨٧، وشرح المحلي على المنهاج ٢ / ٢٣٦، والقوانين الفقهية ١٧٣

[2]) هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد الله. من بني ذهل بن شيبان الذين ينتمون إلى قبيلة بكر بن وائل. إمام المذهب الحنبلي، وأحد أئمة الفقه الأربعة. أصله من مرو، وولد ببغداد سنة ١٦٤هـ ومات ٢٤١هـ.

(٢) المغني ٤ / ٢٠٥، ٢٠٦، وشرح المحلي على المنهاج وحاشية القليوبي عليه ٢ / ٢٣٦، ورد المحتار ٤ / ٣٩

[4]) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء شيخ الحنابلة في وقته ولد سنة ٣٨٠هـ وتوفي ٤٥٨هـ.

(أ) لأن النوعين قد يتباعد إدراكهما، فلم يتبع أحدهما الآخر في بدو الصلاح، كالجنسين.

(ب) ولأن المعنى هنا هو تقارب إدراك أحدهما من الآخر، ودفع الضرر الحاصل بالاشتراك، واختلاف الأيدي، ولا يحصل ذلك في النوعين، فصارا في هذا كالجنسين.

الوجه الثاني: لمحمد بن الحسن، وهو أنّ ما كان متقارب الإدراك، فبدو صلاح بعضه يجوز به بيع جميعه، وإن كان يتأخر إدراك بعضه تأخرا كثيرا، فالبيع جائز فيما أدرك، ولا يجوز في الباقي.

الوجه الثالث: لبعض أصحاب الشافعي، ولأبي الخطاب من الحنابلة، وهو أنه يجوز بيع ما في البستان من ذلك الجنس، قاسوه على إكمال النصاب في الزكاة، فإن الجنس الواحد يضم بعضه إلى بعض في التكميل، فيتبعه فيجواز البيع، ويصبح كالنوع الواحد .([1])

رابعا: إن بدا صلاح الثمر في أحد بستانين (متقاربين) من دون الآخر، وقد باعهما في عقد واحد، والثمرة من نوع واحد، ففيه وجهان:

أحدهما: مذهب مالك، وقول للشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد: أن بدو الصلاح في شجرة من القراح (المزرعة) صلاح له ولما قاربه وجاوره، فيتبعه، وذلك: لأنهما يتقاربان في الصلاح، فأشبها القراح الواحد. ولأن المقصود الأمن من العاهة، وقد وجد. ولاجتماعهما في صفقة واحدة.

[1] المغني ٤\٢٠٦

والمالكية فسروا القرب هنا والجوار، بتلاحق الطيب بالطيب عادة، أو بقول أهل المعرفة.

وإبن كنانة ([1]) منهم عمم الحكم في البساتين، وإن كان مما لا يتلاحق طيبه بطيبه.

[1] هو عثمان بن عيسى بن كنانة أبو عمرو

وإبن القصار([١]) عمم الحكم في غير المتجاورات من البساتين، فشمل البلد.

ولهم قولان في إشتراط تلاصق البساتين، لكنهم استظهروا أنه لا يشترط أن تكون البساتين المجاورة ملكا لصاحب البستان الذي فيه الشجرة الباكورة التي بدا صلاحها. لكنهم قصروا هذا الحكم على الثمار، ومثلها المقثأة ([٢])، أما الزروع فلا بد فيها من يبس جميع الحب .([٣])

الآخر: أن لا يتبع أحد البستانين الآخر، وهذا هو الأصح والمعتمد عند الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة، ولو كانا متقاربين، وذلك:

(أ) لأن من شأن اختلاف البقاع اختلاف وقت التأبير –كما يقول الشافعية – فلا بد من شرط القطع في البستان الآخر

خامسا: إن بدا الصلاح في جنس من الثمر، لم يكف في حل بيع ما لم يبد صلاحه من جنس آخر، فبدو صلاح البلح لا يكفي في حل بيع نحو العنب، وإذا كان في البستان عنب

---

[١]) هو علي بن أحمد، أبو الحسن، البغدادي، الأبهري الشيرازي، المعروف بابن القصار. فقيه، مالكي أصولي، حافظ، ولي قضاء بغداد. تفقه بأبي بكر الأبهري وغيره، وبه تفقه أبو ذر الهروي والقاضي عبد الوهاب ومحمد بن عمروس وغيرهم. مات ٣٩٨هـ .

[٢]) القثاء فعال وهمزته أصلية وكسر القاف أكثر من ضمها وهو اسم لما يسميه الناس الخيار والعجور والفقوس الواحدة قثاءة وأرض مقثأة وزان مسبعة وضم الثاء لغة ذات قثاء وبعض الناس يطلق القثاء على نوع يشبه الخيار(المصباح المنير في غريب شرح الكبير ٩\٤٩٠ أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس.

[٣] _المغني ٤ / ٢٠٦، القوانين الفقهية (١٧٣) وشرح المحلي على المنهاج ٢ / ٢٣٦، والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ١٧٣

ورمان، فبدا صلاح العنب، لا يجوز بيع الرمانحتى يبدو صلاحه – نص على هذا المالكية، وهو متفق عليه، فلو باع كذلك وجب شرط القطع في ثمر الآخر.

المطلب الثاني : بيع الجنين وهو في بطن أمه

بيع الجنين :هو بيع الحمل

والجنين هو: الولد ما دام في بطن أمه، ويجمع على أجنة، كدليل وأدلة. ومثل الجنين أيضا: الملقوح والملقوحة، وجمعهما ملاقيح، وهي: ما في الأرحام والبطون من الأجنة، بتفسير الحنفية والجمهور، خلافا للمالكية في تفسير الملاقيح بما في ظهور الفحول ([1]).

وورد النهي في الحديث عن بيع الجنين ما دام مجتنا حتى يولد، عن أبي سعيد ([2]) رضي الله عنه، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ([3]).

وقد أجمع العلماء –كما صرح ابن المنذر – على بطلان هذا البيع للنهي عنه في الحديث وللغرر، فعسى أن لا يولد، ولأن فيه جهالة في صفته وحياته، ولأنه غير مقدور على تسليمه.

---

(١) شرح الكفاية على الهداية ٦ / ٥٠، والعناية في الموضع نفسه، والدر المختار ورد المحتار ٤ / ١٠٢، الشرح الكبير للدردير ٣ / ٥٧،

[2] هو سعيد بن مالك بن سنان. أنصاري، مدني، من صغار الصحابة وخيارهم. كان من المكثرين للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيها مجتهدا مفتيا توفي سنة ٧٤هـ.

(٢) حديث: " نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. . . " سنن ابن ماجة لابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (٢ / ٧٤٠)، كتاب التجارات ، باب النهي عن شراء مافي بطون الأنعام وضرزعها وضربة الغائص.الناشر : دار احياء الكتب.

المطلب الثالث: بيع السّنين

صورته: أن يبيع ما سوف تثمره نخلة البائع سنتين أوثلاثاً أو أكثر.

إتفق الفقهاء منهم الحنفية ([١]) والشافعية ([٢]) ،على تحريم بيع السّنين وذلك لما فيه من الغرر .

وإستدلوا بحديث إبن مسعود ([٣]) رضي الله عنه " أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السّنين "([٤])

المطلب الرابع: بيع السمك في الماء

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية ([٥]) والمالكية ([٦]) على أنه لا يصح بيعه قبل اصطياده، كما لا يصح بيعه إذا صيد ثم القي في الماء بحيث لا يمكن أخذه إلا بمشقة، وأنه فاسد، لأنه بيع ما

---

[١] مختصر خلافات البيهقي لأحمد بن فَرح (بسكون الراء) بن أحمد بن محمد بن فرح اللَّخمى الإشبيلى، نزيل دمشق، أبو العباس، شهاب الدين الشافعي٣\٣١٢ . الناشر : مكتبة الرشد ، السعودية ،الرياض الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.

[٢] الإقناع لإبن المنذر ،أبوكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ١\٣٤٥ ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ

[٣] هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن من أهل مكة. من أكابر الصحابة فضلا وعقلا. ومن السابقين إلى الإسلام. وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين. توفي سنة ٣٢هـ.

(١) حديث: " نهى عن بيع السنين " أخرجه مسلم (٣ / ١١٧٨)

[٥] العناية شرح الهداية ل: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، ٦\٤٠٧ ،الناشر : دار الفكر.

[٦] الفواك الدواني على رسالة ابن ابي زيد القيرواني لأحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهريالمالكي ٢\٩٣ . الناشر : دار الفكر ١٤١٥.

لم يملك، وفيه غرر كثير فلا يغتفر إجماعا، ولأنه لا يقدر على تسليمه إلا بعد اصطياده، فأشبه الطير في الهواء، كما أنه مجهول فلا يصح بيعه ([1])

و ذهب الحنفية أنه باطل – باصطلاحهم فيه – ومنهم من ذهب إلى أنه فاسد، إذا بيع بعرض؛ لأن السمك يكون حينئذ ثمنا والعرض مبيعا، واذا دخلت الجهالة على الثمن كان البيع فاسدا، ولم يكن باطلا. فإن بيع بالدراهم والدنانير فهو باطل، لعدم الملك في المبيع، إذ يتعين كون السمك حينئذ مبيعا، والدراهم أو الدنانير ثمنا.

وإستدلوا بحديث إبن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشتروا السّمك في الماء ، فإنّه غرر([2])

[1] تبيين الحفائق ٤\٤٥

[2] السنن الكبرى للبيهقي لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي ٥\٥٥٥ ، الناشر: دار الفكر ،الطبعة الثالثة ١٤٢٤

المطلب الخامس : بيع العبد الآبق

ذهب جمهور الفقهاء على حرمة بيعه جملة ، واستدلوا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق .([1])

وأجاز الحنفية بيعه ممن هو عنده، أو يقدر على أخذه.

وقيد الشافعية الجواز ببيعه وذلك لمن يقدر على رده بلا مشقة وبلامؤنة لها وقع

وأطلق الحنابلة على عدم الجواز .ولو علم مكانه أوقدر على تحصيله وأطلق الحنابلة على عدم الجواز .

فإن حصل في يد إنسان جاز لإمكان تسليمه ، وقيس عليه الجمل الشارد ، والفرس العاشر والال إلا من يسهل عليه رده والمغصوب إلا القادر على إنتزاعه عند الشافعية.

وبيعه من الغاصب صحيح قطعا ([2])

---

(١) اخر جه ابن ماجة ٢\٧٤٠

(٢) الدر المختار ورد المحتار ٤ / ١١٢، وبدائع الصنائع ٥ / ١٤٨، وشرح المحلي ٢ / ٥٨، وكشاف القناع ٣ / ١٦٢، والمغني ٤ / ٢٧١

المطلب السادس : بيع اللبن في الضرع

أجمع الفقهاء على فساد بيع اللبن في الضرع ، وعللوه بأنّه مجهول الصفة والمقدار ، فأشبه الحمل

واستدلوا بحديث إبن عباس رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم ،أوصوف على ظهر ، اولبن في ضرع ، أو سمن في لبن "[١]

وتردّد الحنفية في القول بفساده لإختلاط الملكين ، أو بطلانه للشك في وجوده .

ووضع إبن همام ([٢])من الحنفية لهذا وأمثاله ضابطاً : وهو أنّ كل مابيع بغلافة لايجوز بإستثناء الحبوب في قشرها([٣])

(١)نيل الأوطار ل محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، كتاب البيوع ، باب النهي عن بيوع الغرر ١٨٨\٥ ، الناشر: دار الحديث، مصر الطبعة الأولى

٢) نيل الأوطار ٥ / ١٤٩، والشرح الكبير في ذيل المغني ٤ / ٢٨، والمغني ٤ / ٢٧٦، وكشاف القناع ٣ / ١٦٦، والإنصاف ٤ / ٣٠١، والدر المختار ورد المحتار ٤ / ١٠٨. الهداية وشروحها ٦ / ٥٠، وتبيين الحقائق ٤ / ٤٦، وفتح القدير ٦ / ٥١

المطلب السابع : بيع الصوف وهو على الظهر

اختلف العلماء في حكم بيع الصوف وهو على الظهر:

ذهب الحنفية والحنابلة على النهي عن بيع الصوف وهو على الظهر([1]). وعللوا قولهم هذا بأنه قد يموت الحيوان قبل الجز فينجس شعره، وذلك غرر من غير حاجةٍ، فلم يجز، ولأنه لا يمكن تسليمه إلا باستئصاله من أصله، ولا يمكن ذلك إلا بإيلام الحيوان وهذا لا يجوز.

وأنّ النهي الوارد في النهي عن بيع الصوف على الظهر ضعيف. وقد ذهب أحمد في روايةٍ إلى جواز بيعه إذا جُزَّ بعد عقد البيع مباشرةً. قال المرداوي([2]) عن هذا القول: "فيه قوّة"، ورجحه ابن القيم ([3])

وذهب المالكية إلى جوازه بشرط جزه خلال أيام قليلة كنصف شهر. وحجة القائلين بالفساد: النهي الوارد فيه، وأنه من أوصاف الحيوان وهي لا تفرد بالبيع، واختلاط المبيع بغيره لأنه ينبت من الأسفل، أو اتصاله بالحيوان فلم يجز إفراده كأعضائه، أو الجهالة والتنازع في موضع القطع.

---

[1] العناية شرح الهداية ل محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي ٦\٤١١، الناشر: دار الفكر.

[2] هو علي بن سليمان بن أحمد بن محمد، علاء الدين المرداوي نسبة إلى (مردا) إحدى قرى نابلس بفلسطين. شيخ المذهب الحنبلي حاز رئاسة المذهب. ولد بمردا، ونشأ بها ثم انتقل إلى دمشق وتعلم بها. وانتقل إلى القاهرة ثم مكة

[3] هو محمد بن أبي بكر بن سعد الزرعي. شمس الدين من أهل دمشق. من أركان الإصلاح الإسلامي، واحد من كبار الفقهاء. تتلمذ على ابن تيمية وانتصر له ولم يخرج عن شيء من أقواله، وقد سجن معه بدمشق، ولد سنة ٧٥١هـ وتوفي ٧٩١ هـ .

والراجح عدم جواز بيعه لحديث إبن عباس رضي الله عنه قال : "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمراً حتى يطعم ، أوصوف على ظهر ، أولبن في ضرع ، أوسمن في لبن "

المطلب الثامن : بيع السمن في اللبن

ذهب العلماء إلى عدم صحة بيع السمن في اللبن وذلك لاختلاط المبيع بغيره بحيث لا يمتاز عنه، وفيه جهالة وغرر، ثم هو من الأشياء التي في غلفها، والتي لا يمكن أخذها وتسليمها إلا بإفساد الخلقة. كما يقول ابن الهمام من الحنفية باستثناء الحبوب، فلا يصح بيعه ([1]) .

وذكر نهيه في حديث إبن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السمن في اللبن

المطلب التاسع : بيع الثّنيا

والمراد بالثنيا: أن يبيع شيئا ويستثني منه شيئا مجهولا – لا إذا كان معلوما –؛ فيصح.

ورد نهي الثنيا في حديث جابر ([2]) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة([3])، والمزابنة ([1])،

(١) تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه ٤ / ٤٦لعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي،الناشر : المطبعة الكبرى الأميرية ، الطبعة الأولى ١٣١٣هـ. ونيل الأوطار ٥ / ١٥٠، وفتح القدير ٦ / ٥١

[2] هو جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام. أنصاري، سلمي. صحابي؛ شهد بيعة العقبة. وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ١٩ غزوة. أحد المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولد ١٦ق هـ وتوفي ٧٨هـ

[3] المحاقلة وهي بيع الزرع في سنبله بالحب.

والثنيا، إلا أن تعلم ([٢]).

بعض تطبيقات بيع الثنيا

(أ) لو باع هذا القطيع إلا شاة غير معينة، لم يصح في قول أكثر أهل العلم، وذلك للحديث المذكور في النهي عن بيع الثنيا إلا أن تعلم، ولأنه مبيع مجهول فلم يصح، فصار كما لو قال: بعتك شاة تختارها من هذا القطيع. وكذلك لو باع بستانا إلا شجرة غير معينة ([٣]) .

ومالك – رحمه الله – أجاز ذلك، فللبائع عنده أن يبيع البستان، ويستثني خمسا من شجراته؛ لأن البائع – في الغالب – يعرف جيد شجر بستانه ورديئه، فلا يتوهم فيه أنه يختار ثم ينتقل، بخلاف المشتري الذي يتوهم فيه التنقل من واحدة إلى أخرى، ويؤدي إلى التفاضل بين الطعامين إن كانا ربويين أو أحدهما؛ لأن المنتقل إليه يحتمل أن يكون أقل من المنتقل عنه أو أكثر أو مساويا، والشك في التماثل كتحقق التفاضل، ويؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه إن كانا مكيلين أو أحدهما.([٤])

(ب) لو باع هذه الصبرة من القمح ونحوه، إلا قفيزا أو رطلا: – جاز ذلك عند الحنفية ومالك، وهو رواية عن أحمد، لأن الثنيا هنا معلومة، فصار كما لو استثنى منها جزءا مشاعا

---

[١] المزابنة: بيع التمر في رأس النخل بالتمر.

[٢] أخرجه البخاري (الفتح ٥\٥٠ ط السلفية)

[٣] الدر المختار ورد المختار ٤\٤١

[٤] القوانين الفقهية لأبي القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي ١\١٧٢

، ومذهب أحمد أنه لا يجوز؛ لأن المبيع إنما علم بالمشاهدة لا بالقدر، والاستثناء يغير حكم المشاهدة، لأنه لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة، فلم يجز([1]).

(ج) لو باع هذا القطيع إلا شاة معينة، أو باع هذا البستان إلا شجرة بعينها جاز ذلك؛ لأن المستثنى معلوم، ولا يؤدي إلى الجهالة. والمبيع معلوم بالمشاهدة، لكون المستثنى معلوما، فانتفى المفسد ([2]).

(د) – لو باع الصبرة [3]إلا أرطالا معلومة: – جاز عند الحنفية، لأنه يصح إيراد العقد عليها، إذا علم أنه يبقى أكثر من المستثنى، ويكون استثناء القليل من الكثير، كما لو استثنى رطلا واحدا. وكذا يصح عندهم لو كان استثناء الأرطال المعلومة من ثمر على رءوس النخل، في ظاهر الرواية .([4])

وعند أحمد – وهو رواية عن أبي حنيفة، وهي الأقيس بمذهبه – لا يجوز هنا كما في الصورة الأولى، إن جهل المتعاقدان كميةأرطالها، لأن الجهل بذلك يؤدي إلى الجهل بما يبقى بعد المستثنى .

---

[1] الدر المختار ٤ / ٤١، والشرح الكبير في ذيل المغني ٤ / ٣٠. وعزاه إلى مالك وغيره

الدر المختار ٤ / ٤١، والشرح الكبير في ذيل المغني ٤ / ٣٠، وكشاف القناع ٣ / ١٦٨

[3] الصبرة هي: الكومة المجتمعة من الطعام

رد المحتار ٤ / ٤١

المبحث الثاني: البيوع المنهي عنها بسبب الرّبا

الشريعة الإسلام تحث على الإنسان عن كسب الحلال ومن ذلك حرمتها للربا ولم تكن الشريعة الإسلامية بدعا في تحريم الربا بل كانت محرمة في الأديان السابقة .ومن خطورة الربا أنها تؤدي إلى الأمة غضب الله تعالى .

ونبين في هذا المبحث عن البيوع المحرمة يسببها .

المطلب الأول : بيع العينة

تفاوتت عبارات الفقهاء في تعريف العينة ، وذلك بحسب الصور التي رسمت للعينة إلا أنّ الفقهاء فيما يبدوا متفقون في كثير من الأمور بالنسبة للعينة وذلك تظهر من خلال تعريفاتها لها:

فقد عرفها الحنفية بيع العينة بثمن زائد نسيئة ، ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقل ليقضي دينه (١)

أما المالكية : فقد عرفوها بأنّها بيع من طلبت منه سلعة وليست عنده لطالبها بعد أن يشتريها (٢)

(١) رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ٤\٢٧٩(١

(٢) حاشية الصاويلأبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي الناشر: دار المعارف ٣ \١٢٩

وعرفها الشافعية بانها :بيع عين بثمن كثير مؤجل يسلمها ثم يشتريها بنقد كثير ليبقى الكثير في ذمته ([1])

ولا يخرج تعريف الحنابلة عن تعريف الشافعية فهم متفقون على أنّه بيع سلعة بثمن حال ثم شراؤها من قبل بائعها بثمن مؤجل أكثر مما باعها به ([2])

حكم بيع العينة.

اختلف الفقهاء فيمن باع سلعة من السلع إلى أجل وقبضها المشتري ثم يشتريها البائع منه بثمن أقل أو

أكثر ، على مذهبين :

المذهب الأول: أنّ هذا البيع غير جائز وهو باطل لايترتب عليه أي أثر من أثار العقد الصحيح واليه ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة .

واستدلوا بما يلي : ماروي عن عبدالله بن عمر بن الخطابرضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إذا ضنّ الناس بالدينار والدرهم ، وتبايعوا بالعينة ،واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله عليهم بلاءً فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم "[1]

(١) أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي، الناشر: دار الكتاب الإسلامي٥\١٥٨

٢)مطالب أولى النّهي في شرح غاية المنتهى لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي ٤\١٢٢الناشر : دار المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية ١٤١٥

وجه الدلالة : أنّ الحديث واضح في بيان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة أمور ، ومنها بيع العينة والنهي للتحريم ما لم تقم قرينة على صرفه ، ومنها بيع العينة والنهي للتحريم ما لم تقم قرينة على صرفه إلى الكراهة ولم توجد تلك القرينة .

المذهب الثاني : أنّ التعامل بالعينة جائز ، وإليه ذهب الشافعي ([٢])

وإستدلوا :: ما صحّ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إستعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب _أي نوع جديد من التمر _ فقال رسو الله صلى الله عليه وسلم " [٣]آكل تمر خيبر هكذا ؟ قال لا والله يارسول الله إنّا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتفعل ،بع الجمع بالدراهم ثم اتبع بالدراهم جنيناً"[٤]

وجه الدلالة : أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : بيعوا هذا وإشتروا بثمنه من هذا ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري أو من غيره ، فدل على أنّه لافرق ، وأنّهذا كله ليس بحرام

والراجح _والله أعلم _مذهب الجمهور إلى عدم صحة بيع العينة ؛ بانّه ذريعة إلى الربا وبه يتوصل إلى إباحة مانهى الله عن

---

[١] مسند الإمام احمد، احمد بنمحمد بن حنبل الشيباني ،ط الاولى ، دار صادر بيروت ١٣٨٩ ،٤٢\٤، سنن ابي داود ، ابو داود سليمان بن الاشعث السجستاني الازدي (ت ٢٧٥هـ) ط المكتبة العصرية بيروت لبنان ، ٢٧٤\٣

[٢] اعلام الموقعين عن رب العالمين ، شيخ الإسلام شمس الدين بن القيم الجوزية ، دار الجيل ،بيروت ١٩٠\٣

[٣]فتح الباري شرح البخاري لأبي احمد علي بن حجر العسقلاني ، ط.دار الفكر ، ٤٠١\٤

[٤](صحيح مسلم ١٢١٥\٣)

المطلب الثاني : بيع المزابنة

تعريف المزابنة في اللغة : مأخوذة من الزبن، بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر ([1])

وفي الاصطلاح الفقهي: عرفها الجمهور بأنها: بيع الرطب على النخيل بتمر مجذوذ، مثل كيله خرصا أي ظنا وتقديرا والخرص: الحزر ([2]) . وذلك بأن يقدر الرطب الذي على النخل بمقدار مائة صاع مثلا، بطريق الظن والحزر، فيبيع بقدره من التمر . فلو لم يكن الثمن رطبا فهو جائز بسبب اختلاف الجنس وعرفها الدردير[3] من المالكية بأنها: بيع مجهول.

وعرفها ابن جزي[4]، منهم أيضا، بأنها: بيع شيء رطب، بيابس من جنسه، سواء أكان ربويا، أم غير ربوي.

حكم بيع المزابنة:

لم يختلف الفقهاء في حكم هذا البيع. فقد اتفقوا على أنه بيع فاسد، ولا يصح، وذلك لما يأتي:

---

[1] غريب الحديث لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، الناشر دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى : ١٤٠١، ١\٤٣٠

[2] فتح القدير ٦\ ٥٤

[3] هو أحمد بن محمد بن أحمد العدوي، أبو البركات. فاضل من فقهاء المالكية. ولد في بني عدي (بمصر) ؛ وتعلم بالأزهر؛ وتوفي بالقاهرة ولد ١١٢٧ وتوفي ١٢٠١هـ.

[4] هو محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، أبو القاسم. من أهل غرناطة بالأندلس ولد ٦٩٣ هـ وتوفي ٧٩١هـ

(أ) حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة .([1])

(ب) ولشبهة الربا، لأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه، مع احتمال عدم المساواة بينهما بالكيل .([2])

ويصرح الشافعية بأن فيهما الربا، لعدم العلم بالمماثلة فيهما ([3])

المطلب الثالث : بيع المحاقلة

المحاقلة في اللغة: أن يشترى الزرع غضا قبل أن يستبين صلاحه[4].

وفي الاصطلاح: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا [5]: والخرص :الحزر.

([1]) أخرجه البخاري فتح الباري ٣٨٤\١٤

([2]) الدر المختار ورد المختار ١٠٩\٤ ، والهداية بشروحها ٥٤\٦

([3]) تحفة المحتاج في شرح المنهاج لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر ٤٧١\٤

[4] جمهرة اللغة ، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، الناشر : دار العلم للملايين ، طالأولى ١٩٨٧م ، ٥٥٨\١

[5] تبيين الحقائق ٤٧\٤

حكم المحاقلة:

لا يختلف الفقهاء، في أن بيع المحاقلة غير جائز، وهو فاسد عند الحنفية، باطل عند غيرهم، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة".([1])

ولأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه، فلا يجوز خرصا؛ لأن فيه شبهة الربا الملحقة بالحقيقة في التحريم .([2])

[1] حديث " نهى عن المزابنة والمحاقلة " اخرجه البخاري (فتح الباري ٤\٣٨٤

[2] تبيين الحقائق ٤\٤٧

المطلب الرابع : بيع العرايا

تعريف العرايا في اللغة:

العرايا: جمع عرية، وهي: النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا، فيجعل له ثمرها عامها، فيعروها، أي يأتيها، فعيلة بمعنى مفعولة، ودخلت الهاء عليها، لأنه ذهب بها مذهب الأسماء، مثل النطيحة والأكيلة، فإذا جيء بها مع النخلة حذفت الهاء، وقيل: نخلة عري، كما يقال: امرأة قتيل، والجمع: العرايا .([1])

إصطلاحاً : عرفها الفقهاء بعدة تعريفات:

عرفها الحنفية:بانها بيع الثمر على رءوس النخل بتمر مجدود على الأرض خرصا فيما دون خمسة أوسق

المالكية: عرفها به ابن عرفة من أنها ما منح من ثمر تيبس ([2])

عرفها الشافعية : بأنها بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض، أو العنب في الشجر بزبيب، فيما دون خمسة أوسق .([3])

---

[1] المصباح المنير مادة عرو

[2] حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ،أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي ، الناشر : دار الفكر ١٤١٤هـ ،٢\٢١٩

[3] شرح المحلي على المنهاج ٢\٢٣٨

وعرفها الحنابلة : بأنها بيع الرطب في رءوس النخل خرصا، بماله يابسا، بمثله من التمر، كيلا معلوما لا جزافاً ([1])

حكم بيع العرايا

بيع العرايا جائز في الجملة، عند جمهور الفقهاء: مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر ، لكن التحقيق أن مالكا ليس معهم ([2]) .

واستدل الجمهور المجيزون لذلك مايلي:

أ – بحديث سهل ([3]) بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر، ورخص في العرية، أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا .([4])

ب_وحديث أبي هريرة[5] أنّ النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق

والحنفية – وكذا مالك في التحقيق – لم يستجيزوا، بيع العرايا، وذلك: للنهي عن المزابنة، وهي: بيع التمر على رأس النخل بتمر مجدود مثل كيله خرصا

---

[1] كشاف القناع ٣\٢٥٨

[2] فتح القدير ٦\٥٤

[3] هو سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدي، الأنصاري، الأوسي

[4] أخرجه البخاري (الفتح ٤\٣٨٧

[5] هو عبد الرحمن بن صخر. من قبيلة دوس. صحابي. راوية الإسلام. أكثر الصحابة رواية. أسلم ٧هـ وهاجر إلى المدينة.مات ٥٩هـ رضي الله عنه.

واستدلوا : حديث عبادة بن الصامت –. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد " .

المطلب الخامس : بيع العربون

العربون لغة : بما عقد به البيع ([1]).

اصطلاحاً: أن يشتري السلعة، ويدفع إلى البائع درهما أو أكثر، على أنه إن أخذ السلعة، احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فهو للبائع ([2])

حكم بيع العربون :

وقد اختلف فيه الفقهاء، فجمهور الفقهاء على أنه غير صحيح، لما روي في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن بيع العربان) .([3])

وأجاز الحنابلة بيع العربون وروي القول بصحة بيع العربون عن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما،

---

[1] المصباح المنير ، مادة :عرب

[2] الشرح الكبير للدردير ٦٣\٣

[3] تهذيب التهذيب لإبن حجر ٣٥١\٦

واحتجوا على صحته بما رواه عبد الرزاق، عن زيد ابن أسلم أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: (سئل عن بيع العربان فأحله).([1])

والراجح _والله أعلم _ماذهب اليه الجمهور على عدم صحة بيع العربون لما رواه ابن ماجة ، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع العربون. ([2])

المطلب السادس: النهي عن البيع حتى يجري فيه الساع

ورد في حديث جابر رضي الله عنه. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام، حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري

كما ورد أيضا حديث يحي بن أبي كثير[3]، أن عثمان بن عفان[4]، وحكيم بن حزام [5]رضي الله عنهما. كانا يبتاعان التمر، ويجعلانه في غرائر، ثم يبيعانه بذلك الكيل، فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعاه حتى يكيلا لمن ابتاعه منهما ([6])

---

[1] فقه السنة ٥\٣٧٥

[2] فقه التاجر المسلم ١\٨٩

[3] هو يحي بن صالح أبي كثير الطائي بالولاء، أبو نصر، اليمامي توفي ١٢٩هـ

[4] هو عثمان بن عفان بن أبي العاص. قرشي أموي. أمير المؤمنين ، ولد ٤٨ق ، وتوفي ٣٥هـ

[5] هو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد، أبو خالد، صحابي، قرشي، وهو ابن أخي خديجة أم المؤمنين، توفي ٥٤هـ.

[6] حديث "نهى عن بيع الطعام"أخرجه إبن ماجة

وهذه الأحاديث تدل على أن من اشترى شيئا مكايلة، وقبضه ثم باعه إلى غيره، لم يجز تسليمه بالكيل الأول، حتى يكيله على من اشتراه ثانيا، وإليه ذهب الجمهور .([1])

ونص إبن الهمام على أن هذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم .([2])

وقد اشترط الفقهاء القبض قبل بيع المبيع في الجملة. فهذا من تمام القبض – كما يعبر الحنفية – أو هو شرط في صحة قبض المنقول مع نقله. كما يقول الشافعية .

المطلب السابع: بيع اللحوم وفيه مسائل

المسألة الأولى :بيع اللحم بالحيوان

إختلف الفقهاء في جواز بيع اللحم باللحم على ثلاثة أقوال :

القول الأول : لايجوز بيع اللحم بالحيوان لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع اللحم بالحيوان "

وروى ابن عباس([3]) انّ ابا بكر([4]) رضي الله عنه إمتنع عن بيع اللحم بالحيوان ، ولا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف أبابكر في ذلك .

---

[1] نيل الأوطار٥\١٦١)

[2] فتح القدير ٦\١٣٩

[3] هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. قرشي هاشمي. حبر الأمة وترجمان القرآن.ولد ٣ق ، ومات ٦٨هـ

[4] هو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر. من تيم قريش، ولد ٥١ق ، وتوفي ١٣هـ

القول الثاني : يجوز بيع اللحم بالحيوان ،لأنّه باع مال الربا بما لاربا فيه أشبه بيع اللحم بالدراهم ، أو بلحم من غير جنسه ؛ ولأنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان واللحم ليس بحيوان فيجوز ،وهو ماذهب إليه ابو حنيفة .([1])

القول الثالث: أن يبيع اللحم بالحيوان ، إذاكان القصد منه اللحم لم يجز وإن كان القصد منه غير اللحم جاز ، وهو ماهب اليه المالكية ([2])

المسألة الثانية: اللحم كله جنس واحد

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على عدة أقوال:

(أ) فمذهب الحنفية، ومقابل الأظهر عند الشافعية، والأصح عند الحنابلة: هو أن اللحم أجناس، باختلاف أصوله:

فالإبل بأنواعها – العراب([3]) والبخاتي ([4]) والهجين([5]) ، وذي السنامين، وذي السنام الواحد– كلها جنس واحد، فكذا لحومها.

والبقر والجواميس جنس واحد.([1])

---

[1] بدائع الصنائع ٧\٣١٢٠

[2] الموطأ "باب بيع اللحم بالحيوان " ٢\٦٥٥

[3] هي العربية

[4] هو أعجمي دخيل عربته العرب

[5] من ينتج عن تزاوج سلالتين

والغنم والمعز جنس واحد . ويحتمل أن يكونا صنفين؛ لأن القرآن فرق بينهما كما فرق بين الإبل والبقر، فقال: ﴿ ثَمَٰنِيَةَ أَزۡوَٰجٖۖ مِّنَ ٱلضَّأۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡمَعۡزِ ٱثۡنَيۡنِۗ ﴾[٢]

ب – والأظهر عند الشافعية، وقول الخرقي من الحنابلة، ورواية عن الإمام أحمد: أن اللحم كله جنس واحد . ويبدو من تمثيل المالكية للجنس الواحد ببيع لحم بقري بكبش حي، ولغير الجنس ببيع الحيوان الحي بلحم طير أو سمك: أنهم يعتبرون لحوم الأنعام جنسا، ولحوم الطير جنسا، ولحوم الأسماك جنسا.

ونص ابن جزي[٣] على أن اللحوم عند مالك ثلاثه أصناف: فلحم ذوات الأربع صنف، ولحم الطيور صنف، ولحم الحيتان صنف .

المسألة الثالثة: بيع اللحم بحيوان من جنسه

لا يستجيز جمهور الفقهاء بيع اللحم بحيوان من جنسه، كلحم شاة بشاة حية، وذلك: للنهي عن بيع اللحم بالحيوان في الحديث المتقدم – كما يقول الشافعية – ولأنه مال ربوي، بيع بما فيه من جنسه مع جهالة المقدار، فلم يجز كبيع السمسم بالشيرج.

ولأنه بيع معلوم – وهو اللحم – بمجهول وهو الحيوان، وهو المزابنة، كما يقول المالكية ([٤]).

)شرح المحلي على المنهاج ١٧٣،١٧\٢

)سورة الأنعام ١٤٣[٢](

[٣]هو محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، أبو القاسم. من أهل غرناطة بالأندلس، ولد ٦٩٣هـ، ت٧٤١هـ

)شرح المحلي على المنهاج ١٧٤\٢ ، كشاف القناع ٢٥٥\٣ ، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه[٤](

فهذا قول مالك، وهو محمل الحديث عنده: أن يباع حيوان مباح الأكل بلحم من جنسه، وهو مذهب الشافعي، وهو أيضا المذهب عند الحنابلة، بلا خلاف.

وأجاز الحنفية هذا البيع، ولكن: منهم من اعتبرهما جنسين مختلفين (لأن أحدهما موزون، والآخر معدود) فبنوا عليه جواز بيعهما مجازفة، عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لأنه باع الجنس بخلاف الجنس.

ومنهم من اعتبرهما جنسا واحدا، وبنوا مذهبهما – أي مذهب الشيخين – على أن الشاة ليست بموزونة، فيجوز بيع أحدهما بالآخر، مجازفة ومفاضلة؛ لأن ربا الفضل يعتمد اجتماع الوصفين: الجنس والقدر، لكن بشرط التعيينكما عبر الحصكفي([1]) (أي التقابض) أو يدا بيد، كما عبر الكاساني ([2]) – وقال: هو الصحيح .

لكن الإمام محمدا، شرط في جواز بيع اللحم بحيوان من جنسه، أن يكون اللحم المفرز أكثر من الذي في الشاة، ليكون لحم الشاة بمقابلة مثله من اللحم، والباقي بمقابلة الإسقاط، إذ لو لم يكن كذلك يتحقق الربا، فلا يجوز عنده

ولأنهما جنس واحد، ولهذا لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة، فكذا متفاضلا، كالزيت بالزيتون ([3]).

---

[1] هو محمد بن علي بن محمد علاء الدين الحصكفي. نسبته إلى حصن كيفا في ديار بكر، ولد ١٠٢٥هـ ،ت ١٠٨٨هـ

[2] أبو بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدين. منسوب إلى كاسان ، توفي :٥٨٧هـ

[3] الهداية وشروحها ٦\١٦٦، ١٦٧٠

المسألة الرابعة : بيع اللحم بحيوان من غير جنسه

أجاز هذه الصورة جمهور الفقهاء، من الحنفية والمالكية، وهو غير الأظهر عندالشافعية، اختاره القاضي من الحنابلة، ورواية عن الإمام أحمد.

وعلل ذلك الحنفية، بأنهما أصلان مختلفان، فهما جنسان مختلفان فيجوز بيعهما (مطلقا) مجازفة، نقدا ونسيئة، لانعدام الوزن والجنس، فلا يتحقق الربا أصلا (١) .

ومع أن المالكية أجازوا – على اصطلاحهم في أجناس اللحوم – بيع اللحم بغير جنسه مطلقا، لكنهم قيدوه بأن يكون حالا. أما إن كان إلى أجل فلا يجوز، إذا كان الحيوان لا يراد للقنية، وإلا فيجوز بيعه بلحم من غير جنسه لأجل.

كما قرر الشافعية أن القول بالجواز مبني على أن اللحوم أجناس، وعللوا الجواز بأنه قياس على بيع اللحم باللحم. قالوا: وهذا في المأكول، وأما في غيره فوجه الجواز فيه هو: أن سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه، ولم يوجد ذلك هنا.

وعلل من قال من الحنابلة بجوازه: بأنه مال الربا بيع بغير أصله فجاز، كما لو باعه بالأثمان.

ولم يجز هذه الصورة – أعني بيع اللحم بحيوان من غير جنسه – الشافعية في الأظهر منأقوالهم، ولا الحنابلة في الظاهر من مذهبهم، وصرحوا بالبطلان، وذلك:لأنّ اللحم كله جنس واحد.

---

(١) بدائع الصنائع ٥\ ١٨٩

ويلاحظ أن صاحب الشرح الكبير الحنبلي صرح بأن سبب الاختلاف في بيع اللحم بغير جنسه، مبني على الاختلاف في اللحم، فإن القائلين بأنه جنس واحد لا يجيزون البيع، والقائلون بأنه أجناس يجيزونه([1])

المسألة الخامسة : بيع اللحم بحيوان غير مأكول

ذهب الجمهور من الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة وهو قول عند الشافعية على جواز بيع اللحم بحيوان غير مأكول.

قال ابن قدامة: وإن باعه بحيوان غير مأكول جاز في ظاهر قول أصحابنا، وهو قول عامة الفقهاء ([2]) .

كما علل الشافعية ما ذهب إليه بعضهم من الجواز في هذه الصورة: بأن سبب المنع هو بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه، ولم يوجد ذلك هنا. لكن الأظهر عندهم تحريم بيع اللحم بالحيوان لحديث " نهى عن بيع اللحم بالحيوان " ([3])

([1]) الشرح الكبير في ذيل المغني ١٤٦\٤

([2])المغني ١٥٠\٤ ، الدر المختار ١٨٤\٤

([3]) شرح المحلي على المنهاج ١٧٥\٢

المطلب الثامن : بيع الرطب بتمر

لا يجوز بيع الرطب بتمر عند جمهور الفقهاء وذلك في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم: سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم، قال: فلا إذا ([1]) وفي رواية أنه قال: لا يباع رطب بيابس ([2])

وفي الحديث إشارة إلى أنّ المماثلة تعتبر عند الجفاف[3].

ولأنه جنس فيه الربا، بيع بعضه ببعض، على وجه ينفرد أحدهما بالنقصان، فلم يجز.

وتفرد أبو حنيفة – رحمه الله تعالى – بالقول بالجواز – كما يقول الكمال بن الهمام ومتون الحنفية عليه.

ونص الحصكفي على أنه: يجوز بيع رطب برطب، أو بتمر متماثلا. . في الحال لا المآل، خلافا لهما، فلو باع مجازفة لم يجز اتفاقا [4] .

وقد استدل أبو حنيفة بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر،

---

[1]) أخرجه النسائي ٧\٢٦٩(

[2])أخرجه البيهقي ٥\٢٩٥(

[3] شرح المحلي على المنهاج ٢\١٧٠

[4] الدر المختار ٤\١٨٥

والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد .

ففي وجه الاستدلال بهذا الحديث يقول أبو حنيفة:

الرطب: إما أن يكون تمرا، أو لا يكون. فإن كان تمرا، جاز العقد عليه، لقوله في أول الحديث: التمر بالتمر، وإن كان غير تمر، جاز العقد عليه أيضا، لقوله في آخر الحديث:إذا إختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم.([1])

[1] اخرجه مسلم ٢\١٢١١

المطلب التاسع: بيع وسلف

فسر محمد بن الحسن رحمه الله تعالى السلف والبيع بأنه قول الرجل للرجل: أبيعك داري هذه بكذا وكذا، على أن تقرضني كذا وكذا.

وصرح ابن جزي([1]) بأن البيع باشتراط السلف من أحد المتبايعين لا يجوز بإجماع، وإن يكن بطلان الشرط وحده رواية واحتمالا عند الحنابلة .([2])

والمالكية، حينما تحدثوا عن بيوع الآجال – وهي بيوع ظاهرها الجواز، لكنها تؤدي إلى ممنوع – منعوا بيع ما كثر قصد الناس إليه، توصلا إلى الربا الممنوع، كأن كان جائزا في الظاهر، وذلك للتهمة، وسد الذريعة، ومثلوا لها: باجتماع بيع وسلف، أو سلف جر منفعة، أو ضمان بجعل.

وصوروا البيع والسلف بصور ثلاث:

الأولى: بيع جائز في الظاهر يؤدي –كما يقول الدردير([3])– إلى بيع وسلف، فإنه يمنع للتهمة، على أنهما قصدا البيع والسلف الممنوع.

وذلك كأن يبيع سلعتين بدينارين لشهر، ثم يشتري إحداهما بدينار نقدا، فآل الأمر إلى أن البائع أخرج من يده سلعة ودينارا نقدا؛ لأن السلعة التي خرجت من يده ثم عادت إليها ملغاة

---

[1] محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، أبو القاسم. من أهل غرناطة بالأندلس ولد ٦٩٣هـ ، ت ٧٤١هـ

[2]) القوانين الفقهية ١٧٢، المغني ٤\٣٨٦ (

[3] هو أحمد بن محمد بن أحمد العدوي، أبو البركات ولد ١١٢٧هـ ، ت ١٢٠١هـ

كما يقول الدسوقي([1]) ثم أخذ عنهما عند الأجل دينارين، أحدهما عن السلعة وهو بيع، والآخر عن الدينار وهو سلف.

فهذه الصورة تؤدي إلى بيع وسلف، وهو جائز في ظاهره، ولا خلاف في المذهب في منعه، صرح بذلك ابن بشير وتابعوه، وغيرهم .([2])

وحيث تكرر في هذه الصورة البيع، منعت عندهم، لتهمة قصد البيع والسلف.

الثانية: بيع وسلف بشرط من البائع أو المشتري. وهذه الصورة ممنوعة غير جائزة؛ لأن الانتفاع بالقرض هو من جملة الثمن، إن كان شرط السلف صادرا من البائع، أو هو من جملة المثمن – أي المبيع – إن كان شرط السلف صادرا من المشتري، ففيه سلف جر نفعا.

الثالثة: بيع وسلف بلا شرط، لا صراحة ولا حكما، وهي جائزة على المعتمد .([3])

والراجح عدم جواز بيع وسلف لحديث : عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك ([4]) وفي رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله: إنا نسمع منك أحاديث، أفتأذن لنا بكتابتها؟ قال: نعم. فكان أول ما كتب النبي صلى

---

[1] هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، ت ١٢٣٠هـ

[2] (الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ٣\٧٦

[3] (شرح الدردير وحاشية الدسوقي ٣\٦٦، ٦٧، ٦٨

[4] (أخرجه الترمذي ٣\٥٣٥ وقال حسن

الله عليه وسلم إلى أهل مكة: "لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعا، ولا بيع ما لم يضمن ".([1])

المطلب العاشر : بيع الكالىء بالكالىء

صورته: هو الدين بالدين، مثل أن يعقد رجل بينه وبين آخر سلما في عشرة أثواب موصوفة في ذمة المبتاع إلى أجل بثمن مؤجل وسواء اتفق الأجلان أو اختلفا ([2]).

واتفق الفقهاء الى حرمة هذا البيع للنهي الوار في حديث: ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالىء بالكالىء.

وفي بيع الدين صورتان: بيعه من المدين نفسه، وبيعه من غيره[3].

ولا يختلف الفقهاء في عدم جواز بيع الدين من غير من عليه الدين.

وإنما اختلفوا في جواز بيعه ممن هو عليه، وجمهورهم – بوجه عام – لا يجيزه، إلا في أحوال معينة، خلافا للحنفية.

وفيما يلي عرض لأهم الصور والتقاسيم التي يطرحها الفقهاء في هذا الصدد، مع تبيان أحكامها.

---

(١) أخرجه النسائي كما في نصب الرواية ٤\١٩

(٢) إختلاف ائمة العلماء ١\٣٠٤

([3]تحفة المحتاج ٤\٤٠٨

مذهب المالكية: ويتخذ العقد على الدين عندهم صورا شتى:([1])

أ – فسخ ما في ذمة المدين أي إسقاطه في شيء يتأخر قبضه عن وقت الفسخ، سواء أحل الدين المفسوخ أم لا، إن كان المؤخر من غير جنسه أو من جنسه بأكثر منه، وسواء أكان المفسوخ فيه معينا كالعقار، أم كان منافع ذات معينة كركوب دابة. فهذا غير جائز، وهو من ربا الجاهلية، وهو أشد الأنواع تحريما، وتحريمه بالكتاب([2]).

ب – بيع الدين بدين لغير من هو عليه ولو حالا: وهذا ممنوع بالسنة.

فمن له دين على زيد، ولآخر دين على عمرو، فباع كل منهما دينه بدين صاحبه، كان محرما بالسنة، وهو فاسد.

أما بيعه بمعين يتأخر قبضه كعقار، أو بمنفعة ذات معينة، كما لو كان لزيد دين على عمرو،فباع زيد ذلك الدين لخالد بما ذكر، فإنه جائز.

ج – تأخير رأس مال السلم أكثر من ثلاثة أيام، وهو عين، فهذا منهي عنه غير جائز، لما فيه من ابتداء دين بدين. ووجه كون هذا من ابتداء الدين بالدين، أن كلا منهما شغل ذمة صاحبه بدين له عليه .([3])

---

(١) الموسوعة الفقهية الكويتية ٩\١٧٧

[2])شرح الخرشي وحاشيته٥\٧٧

(٣) حاشية الدسوقي ٣\٦١

أما بيع الدين بالنقد، فإنه لا يجوز، إلا إذا كان المدين حيا حاضرا في البلد، وإن لم يحضر مجلس البيع، وأقر بالدين، وكان ممن تأخذه الأحكام (أي من المكلفين) ، وبيع الدين بغير جنسه، أو بيع بجنسه وكان متساويا، لا أنقص ولا أزيد، وليس ذهبا بفضة ولا عكسه، وليس بين المشتري والمدين عداوة.

ويشترط أن يكون الدين مما يجوز أن يباع قبل قبضه، وهذا احتراز من طعام المعاوضة.

ومذهب الشافعي الجديد، وهو رواية عن الإمام أحمد: جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة.ومذهبه القديم هو المنع(١) .

ودليل المذهب الجديد، وهو نفسه دليل الحنابلة في هذه الرواية، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيع الإبل بالدنانير، وآخذ مكانها الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: "لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء " (٢).

ودليل مذهب القديم حديث : إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه (٣).

ومذهب الحنابلة بطلان بيع الدين بدين ممن هو عليه، أو من غيره مطلقا.

---

(١) شرح المحلى على المنهاج ٢\٢١٤

(٢) أخرجه أبو داود ٣\٦٥١

(٣) أخرجه أحمد ٣\٤٠٢

موقف الحنفية المتميز بالتفرقة بين بيع الدين ممن هو عليه، وبين بيعه من غير من هو عليه، وأن التصرف الجائز في الدين، هو تمليكه ممن عليه الدين، ولو بعوض، ولا يجوز من غيره .

واستثنوا ثلاث صور أجازوا فيها تمليك الدين لغير من هو عليه.

الأولى: إذا سلط الدائن غيره على قبض الدين، فيكون وكيلا قابضا للموكل، ثم لنفسه.

الثانية: الحوالة .

الثالثة: الوصية.

المطلب الحادي عشرة : بيع وشرط

للفقهاء تفصيل في حكم بيع وشرط :([1])

فقال الحنفية، يفسد البيع بالشرط الفاسد: وهو الذي لايقتضيه العقد ولايلائمه ولا ورد به الشرع، ولايتعارفه الناس، وإنما فيه منفعة لأحد المتعاقدين كأن يشتري شخص قماشاً على أن يخيطه البائع قميصاً. ويصح العقد ويلغو الشرط الباطل: وهو ماكان فيه ضرر لأحد العاقدين، كأن يبيع إنسان شيئاً بشرط ألا يبيعه المشتري أو لا يهبه.([2])

وقال المالكية: يبطل البيع والشرط، إن اقتضى الشرط منع المشتري من تصرف عام أو خاص، خلافاً للحنفية في الشرط الباطل. ويجوز البيع والشرط إن اشترط البائع منفعةنفسه، خلافاً

(١) الفقه الإسلام وادلته للزحيلي ٥\٣٥٠٩

([2]) بدائع الصنائع ٥\١٦٩

للحنفية أيضاً في الشرط الفاسد. ويجوز البيع ويبطل الشرط [١]إن عاد الشرط بخلل في الثمن، مثل: «إن لم تأت بالثمن إلى ثلاثة أيام، فلا بيع بيننا» فإن قال البائع: (متى جئتك بالثمن، رددت إلي المبيع) لم يجز، وهو المعروف عند الحنفية ببيع الوفاء.

ورأى الشافعية: أنه يصح العقد والشرط إن كان فيه مصلحة لأحد العاقدين كالخيار والأجل والرهن والكفالة. ويبطل البيع إن كان الشرط منافياً مقتضى العقد، مثل ألا يبيع المبيع أو لا يهبه، وهذا موافق للمالكية.

وذهب الحنابلة إلى أنه لا يبطل البيع بشرط واحد فيه منفعة لأحد العاقدين، ويبطل بالشرطين، لقول النبي صلّى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك» ([٢]).

والراجح أنّه لايجوز بيع وشرط لحديث: عمرو بن شعيب ([٣]) عن أبيه عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: نهى عن بيع وشرط. ([٤])

---

[١]) القوانين الفقهية ١٧٧

(٢) رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو

[٣])هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو إبراهيم، السهمي القرشي.ت ١١٨هـ

(٤) بدائع الصنائع ١٧٥\٥ ، فتح القدير ٧٦\٦

الخاتمة وتشتمل فيما يلي:

النتائج

التوصيات

الفهارس

فهرس الآيات

فهرس الأحاديث

فهرس الأعلام .

فهرس الموضوعات.

النتائج:

بعد هذه الدراسة توصلت إلى النتائج التالية:

١- أن البيوع المنهي عنها بسبب الربا أو الغرر كثيرة ومتنوعة، وتتجدد فيها الصور والطريقة، فيجب التعمق في أصولها لإلحاق فروعها المتجددة.

٢- أنه يجب على التاجر المسلم معرفة هذه الأحكام، ليكتسب الحلال لنفسه ولمن يعول عليه.

٣- أنّ كسب الحلال والإبتعاد عن الحرام مطلب شرعي لكل مسلم ،وبيوع الربا والغرر محرم شرعاً.

٤- أن من أنواع خيانة المسلم لأخيه المشتري بيع ما يدخل في البيوع المنهي عنها ومنها بيوع الربا أو الغرر.

٥- انّ أهم علل بيع الدين هي علة سد الذريعة إلى الربا فان حاجة الناس إلى هذا البيع ينقله من التحريم إلى الجواز .

٦- رجحان مذهب الجمهور في فساد بيع العينة وعدم صحته ، لكونه ذريعة إلى الربا وبه يتوصل إلى إباحة مانهى الله عنه.

التوصيات:

وتوصلت الباحثة إلي توصيات التالية:

١. كتابة البحوث العلمية في المسائل المتجددة والتي تتعلق بالبيوع المنهية بصفة عامة، والبيوع المنهية بسبب الربا أو الغرر بصفة خاصة، تبسيطا للمسائل الشائكة والمستجدة.

٢. دراسة الأحكام الشرعية المتعلقة بالربا أو الغرر بتعمق وفهم دقيق.

٣. الأخذ بالقول الراجح والخروج فيما اختلف العلماء فيه من المتشابهات حذراً في الوقوع بالمحرمات .

٤. عقد دورات علمية لتدريب الباعة في البيوع المنهية عنها بسبب الربا والغرر ليستفيد منها الراغبون في التجارة .

٥. إقامة مؤتمرات علمية، وورش تطبيقية لتحويل هذه الأحكام إلى عملي تطبق في أسواق المسلمين، كي لا يقع المسلمون في الكسب الحرام.

٦. القاء الخطب والمحاضرات المتعلقة بها الموضوع، وتشجيع الناس على الطريقة المباحة في طلب الزرق.

فهرس الآيات

رقم	طرف الآية	الصفحة
١	ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلۡأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُۥ	٣
٢	﴿ ٱلۡمَالُ وَٱلۡبَنُونَ زِينَةُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ ﴾	٧
٣	﴿ ثَمَٰنِيَةَ أَزۡوَٰجٖۖ مِّنَ ٱلضَّأۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡمَعۡزِ ٱثۡنَيۡنِۗ ﴾	٥٠

فهرس الأحاديث:

الرقم	طرف الأحاديث	الصفحة
١	أرايت إذا منع الله الثمرة ، بم ياخذ أحدكم مال أخيه	١٦
٢	أرايت إذامنع الله الثمرة ،ثم يأخذ أحدكم مال أخيه	١٧
٣	آكل تمر خيبر هكذا ؟ قال لا والله يارسول الله إنّا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين ،	
٤	انّ ابا بكر رضي الله عنه إمتنع عن بيع اللحم بالحيوان ،	٤٨
٥	أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة	٣٥
٦	ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السمن في اللبن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة	٣٥
٧	أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السّنين	٣٠
٨	أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق	٣٢
٩	أن يباع حيوان مباح الأكل بلحم من جنسه،	٥٠
١٠	أنه نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما تزهي،	١٨
١١	الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير،	٤٥
١٢	رخص في بيع العرايا، في خمسة أوسق،	٤٥

١٣	سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا جف؟	٥٤
١٤	سئل عن بيع العربان فأحله	٤٦
١٥	كانا يبتاعان التمر، ويجعلانه في غرائر،	٤٧
١٦	لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء	٦٢
١٧	لا تشتروا السّمك في الماء ، فإنّه غرر	٣٠
١٨	لا يجوز شرطان في بيع واحد،	٥٨
١٩	لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع	٦٣
٢٠	لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن،	٥٧
٢١	نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن بيع العربان	٤٦
٢٢	نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمراً	٣٤
٢٣	نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع	٢٩
٢٤	نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم ،	٣٣
٢٥	نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام، حتى يجري فيه الصاعان	٤٧
٢٦	نهى عن بيع التمر بالتمر، ورخص في العرية،	٤٥
٢٧	نهى عن بيع الكالىء بالكالىء	٥٩

٢٨	نهى عن بيع اللحم بالحيوان	٤٨
٢٩	نهى عن بيع اللحم بالحيوان	٥٣
٣٠	نهى عن بيع وشرط	٦٢

فهرس الأعلام

الرقم	اسم العلم	الصفحة
١	أحمد بن محمد بن أحمد العدوي، أبو البركات.	٤١
٢	أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني،	٢٤
٣	جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام. أنصاري، سلمي. صحابي؛	٣٥
٤	حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد، أبو خالد، صحابي، قرشي،	٤٧
٥	سعيد بن مالك بن سنان. أنصاري، مدني، من صغار الصحابة	٢٩
٦	سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدي، الأنصاري، الأوسي	٤٥
٧	عبد الرحمن بن صخر. من قبيلة دوس. صحابي.	٤٥

٨	عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر. من تيم قريش،	٤٩
٩	عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة.	٢٣
١٠	عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. قرشي هاشمي.	٤٨
١١	عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن من أهل مكة.	٣٠
١٢	عثمان بن عفان بن أبي العاص. قرشي أموي. أمير المؤمنين ،	٤٧
١٣	عثمان بن عيسى بن كنانة، أبو عمرو. كان من فقهاء المدينة،	٢٦
١٤	علي بن أحمد، أبو الحسن، البغدادي، الأبهري الشيرازي،	٢٦
١٥	علي بن سليمان بن أحمد بن محمد، علاء الدين المرداوي نسبة إلى (مردا)	٣٤
١٦	مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الأنصاري إمام دار الهجرة،	٢٣
١٧	محمد بن أبي بكر بن سعد الزرعي.	٣٥
١٨	محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، أبو القاسم.	٤١
١٩	محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، أبو القاسم.	٥٠
٢٠	محمد بن الحسن بن فرقد.	٢٢

٢١	محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء	٢٥
٢٢	محمد بن علي بن محمد علاء الدين الحصكفي.	٥١
٢٣	محمد عبد الواحد بن عبد الحميد، كمال الدين، الشهير بابن الهمام.	٢٠
٢٤	النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز.	٢١
٢٥	هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع. من بني المطلب من قريش.	٢٤
٢٦	هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب.	٢١
٢٧	يحيى بن صالح أبي كثير الطائي بالولاء، أبو نصر، اليمامي توفي ١٢٩هـ	٤٧

فهرس المصادر والمراجع:

١. أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي ، الناشر: دار الكتاب الإسلامي.

٢. الإقناع لإبن المنذر ،أبوكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ،الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ

٣. البناية شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتاني الحنفي بدر الدين العيني ،الناشر : دار الكتب العلمية طبعة الأولى ١٤٢٠

٤. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي، ،الناشر: الطبعة الكبرى الأميرية ، الطبعة الأولى .

٥. تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه ٦لعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي،الناشر : المطبعة الكبرى الأميرية ، الطبعة الأولى ١٣١٣هـ.

٦. تحفة المحتاج بشرح المنهاج، وحاشية الشرواني لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، الناشر : المكتبة التجارية

٧. تحفة المحتاج في شرح المنهاج لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر

٨. جمهرة اللغة ، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، الناشر : دار العلم للملايين ، طبعة الأولى ١٩٨٧م ،

٩. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لشمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ، الناشر : دار الفكرة .

١٠. حاشية الصاوي لأبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي الناشر: دار المعارف .

١١. حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ،أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي ، الناشر : دار الفكر ١٤١٤هـ ،٢\٢١٩

١٢. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري . الناشر : دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ

١٣. رد المختار على الدر المختار ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفيالناشر: دار الفكر

١٤. سنن ابي داود ، ابو داود سليمان بن الاشعث السجستاني الازدي (ت ٢٧٥هـ) ط المكتبة العصرية بيروت لبنان ، اعلام الموقعين عن رب العالمين ، شيخ الإسلام شمس الدين بن القيم الجوزية ، دار الجيل ،بيروت

١٥. السنن الكبرى للبيهقي لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي ٥\٥٥٥ ، الناشر: دار الفكر ،الطبعة الثالثة ١٤٢٤

١٦. الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ٣\١٧٧

١٧. صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه البخاري ، الناشر دار الفكر

١٨. العناية شرح الهداية لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي الناشر: دار الفكر.

١٩. فتح الباري شرح البخاري لأبي احمد علي بن حجر العسقلاني ، ط.دار الفكر ، غريب الحديث لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، الناشر دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى :

٢٠. فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني الناشر : دار ابن كثير ، دار الكلم الطيب ، دمشق بيروت ، الطبغة الأولى ١٤١٨ هـ

٢١. الفواك الدواني على رسالة ابن ابي زيد القيرواني لأحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي،. الناشر : دار الفكر ١٤١٥.

٢٢. القوانين الفقهية لأ بي القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي

٢٣. كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري الناشر : دار مكتبة الهلال .

٢٤. كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن ابن ادريس البهوتي الحنبلي الناشر : دار الكتب العلمية .

٢٥. مسند الإمام احمد، احمد بن محمد بن حنبل الشيباني ،ط الاولى ، دار صادر بيروت ١٣٨٩

٢٦. مطالب أولى النّهي في شرح غاية المنتهى لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي الناشر : دار المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية ١٤١٥

٢٧. معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عبد الحميد عمر الناشر : عالم الكتب ، الطبعة الأولى

٢٨. نيل الأوطار ل محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، الناشر: دار الحديث، مصر الطبعة الأولى

فهرس الموضوعات:

الاستهلال ٣

الإهداء ٤

الشكر والتقدير ٥

ملخص البحث.....٦

المقدمة.....٧

سبب اختيار البحث ٨

مشكلة البحث ٨

أهمية البحث.....٨

أهداف الدراسة.....٩

أسئلة البحث.....٩

حدود البحث ٩

منهج البحث.....١٠

هيكل البحث ١١

المبحث الأول: البيوع المنهي عنها بسبب الغرر ١٤

المطلب الأول : بيع الثمر قبل أن يبدوا صلاحها.....١٤

المسألة الثانية: حكم بيع التمر قبل بدو صلاحها ١٦

المسألةالثالثة:هل يشترط لصحة بيع التمر بدوّ صلاح كله؟..... ٢٤

المطلب الثاني : بيع الجنين وهو في بطن أمه ٢٩

المطلب الثالث: بيع السّنين..... ٣٠

المطلب الرابع: بيع السمك في الماء ٣٠

المطلب الخامس : بيع العبد الآبق ٣٢

المطلب السادس : بيع اللبن في الضرع ٣٣

المطلب السابع : بيع الصوف وهو على الظهر..... ٣٤

المطلب الثامن : بيع السمن في اللبن..... ٣٥

المطلب التاسع : بيع الثّنيا..... ٣٥

المبحث الثاني: البيوع المنهي عنها بسبب الرّبا ٣٨

حكم بيع العينة ٣٩

المطلب الثاني : بيع المزابنة..... ٤١

حكم بيع المزابنة:..... ٤١

المطلب الثالث : بيع المحاقلة ٤٢

المطلب الرابع : بيع العرايا ٤٤

حكم بيع العرايا..... ٤٥

المطلب الخامس : بيع العربون..... ٤٦

حكم بيع العربون :..... ٤٦

المطلب السادس: النهي عن البيع حتى يجري فيه الساع ٤٧

المطلب السابع: بيع اللحوم وفيه مسائل..... ٤٨

المسألة الثانية: اللحم كله جنس واحد ٤٩

المسألة الثالثة: بيع اللحم بحيوان من جنسه ٥٠

المسألة الرابعة : بيع اللحم بحيوان من غير جنسه ٥٢

المسألة الخامسة : بيع اللحم بحيوان غير مأكول..... ٥٣

المطلب الثامن : بيع الرطب بتمر..... ٥٤

المطلب التاسع: بيع وسلف..... ٥٦

المطلب العاشر : بيع الكالىء بالكالىء..... ٥٨

المطلب الحادي عشرة : بيع وشرط ٦١

الخاتمة وتشتمل فيما يلي:..... ٦٣

النتائج: ٦٤

التوصيات: ٦٥

وتوصلت الباحثة إلي توصيات التالية:..... ٦٥

فهرس الآيات..... ٦٦

فهرس الأحاديث:..... ٦٧

فهرس المصادر والمراجع:..... ٧٢

فهرس الموضوعات:..... ٧٦